



COMUNE DI PACIANO

Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 30 del Reg.

Data 27-03-2019

**Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2019 -
CONFERMA TARIFFE**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 16:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

=====

BARDELLI RICCARDO	SINDACO	P
MARCHESINI CINZIA	ASSESSORE	A
DEL BUONO VALTER	ASSESSORE	P

=====

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Trinei Fabio
Il Presidente Sig. BARDELLI RICCARDO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge n. 127/1997;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile dell'ufficio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, 267, hanno espresso parere favorevole ove necessario.

RICHIAMATA - Delibera di G.C. n. 16 del 10/03/2018 "Conferma tariffe imposta comunale sulla pubblicità anno 2018";

Visto l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

"In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ..."*;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ..."*;

Vista la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, con la quale all'articolo 1 comma 919 si è stabilito che *"A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato"*;

Verificato che il gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2018 (esercizio precedente a quello di riferimento), quale risulta dai dati di bilancio definitivamente assestati, è di Euro 2.694,00;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2019/2021;

Analizzato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e verificata l'opportunità di confermare le tariffe vigenti anche per l'anno 2019 in quanto si ritengono adeguate;

Valutato in € 2.026,00 il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione delle tariffe così come sopra rideterminate, con una riduzione di €. 668,00 rispetto all'anno precedente;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA DI GIUNTA n. 30 del 27-03-2019 - pag. 2 - COMUNE DI PACIANO

Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data
3/4/2007, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di provvedere in merito;

all'unanimità dei voti favorevoli

DELIBERA

1. Di confermare, con decorrenza dal 01.01.2019, le tariffe della
Imposta Comunale sulla Pubblicità;

2. di stimare in € 2.026,00 il gettito dell'imposta sulla pubblicità
per l'anno 2019, derivante dall'applicazione delle tariffe come sopra
determinate;

3. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla
adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2,
del D.Lgs. n. 507/1993;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al
Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di
approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota
MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con
separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

*** ^^ ***

**PARERI RILASCIATI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
D.LGS.18.08.2000, N.267**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere Favorevole

Li, 12-03-19

IL RESPONSABILE
F.to Castrini Mara

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere Favorevole

Li, 12-03-19

IL RESPONSABILE
F.to Castrini Mara

Approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Trinei Fabio

IL SINDACO
F.to BARDELLI RICCARDO

=====

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267:

E' stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 28-03-2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi - N° pubblicazione 110;
E' stata comunicata, con lettera n. 1633 , in data 28-03-2019 ai signori capigruppo consiliari (art.125 D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Trinei Fabio

Dalla Residenza comunale, li 28-03-2019

=====

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Trinei Fabio

Dalla Residenza comunale, li 28-03-2019

=====

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

E' divenuta esecutiva il giorno 27-03-2019;

[x] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 135, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 135, comma 3);

[x] è stata affissa all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi:

dal 28-03-2019 al 12-04-2019, N° pubblicazione 110, senza reclami (art. 124, comma 1)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Trinei Fabio